ТИМИРЯЗЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. МОСКВЫ

Мастер-позиция защиты

Письменные возражения и процессуальные ходатайства

СУДЕБНОЕ ДЕЛО	ДАКУМЕНТ
Дело № 02-5004/2026	19.10.2026

Рабочая мастер-версия для подготовки процессуальных документов. Перед подачей необходимо заполнить процессуальные реквизиты.

19 октября 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

МАСТЕР-ПОЗИЦИЯ ЗАЩИТЫ 3

ДОКУМЕНТ 1. ПИСЬМЕННЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ 4

ДОКУМЕНТ 2. ХОДАТАЙСТВО ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 13

ДОКУМЕНТ 3. ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 16

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКЦЕНТЫ И ПРИОРИТЕТЫ 18

МАСТЕР-ПОЗИЦИЯ ЗАЩИТЫ

Блок № 1. ОСАГО, КАСКО и объем ответственности причинителя

Позицию сохраняем даже если он обращался по КАСКО. Но формулируем ее не как "раз было КАСКО - к маме иск вообще невозможен", а значительно точнее.

КАСКО и ОСАГО - разные обязательства. Получение 57 100 руб. по КАСКО не превращает автоматически оставшиеся 170 390,87 руб. в долг мамы. По ст. 1072 ГК РФ и п. 63-65 Пленума ВС № 31 причинитель с действующим ОСАГО отвечает только за разницу между фактическим ущербом и надлежащим страховым возмещением по ОСАГО. То есть юридически правильная формула не 227 490,87 - 57 100 КАСКО = долг мамы, а сначала: "какой ущерб доказан?" -> "сколько из него должно покрываться ОСАГО?" -> и только остаток потенциально относится к причинителю.

Более того, выплата по КАСКО создает еще один вопрос: в пределах выплаченных 57 100 руб. право требования к ответственному лицу переходит к КАСКО-страховщику в порядке суброгации по ст. 965 ГК РФ. Сам потерпевший сохраняет свое право только в непокрытой части. А КАСКО-страховщик при наличии ОСАГО причинителя в первую очередь получает соответствующее требование к ОСАГО-страховщику; к причинителю требования переходят лишь в предусмотренной законом части.

Поэтому наша позиция строится альтернативно, в зависимости от того, что выяснится:

1. Если по ОСАГО вообще никто надлежащим образом не обращался, ставим вопрос по п. 114 Пленума № 31: привлечь ОСАГО-страховщика как ответчика и применить последствия несоблюдения обязательного досудебного порядка.
2. Если истец обращался по ОСАГО, требуем все страховое дело и устанавливаем, какое возмещение должно было быть выплачено. Только разница сверх надлежащего ОСАГО-возмещения может обсуждаться применительно к маме.
3. Если после выплаты КАСКО обращалась уже страховая истца по суброгации, требуем сведения: к кому она предъявляла 57 100 руб., что получила от ОСАГО-страховщика, не было ли иной выплаты. Иначе есть риск, что суд рассматривает иск без полной картины движения страхового возмещения.

И особенно нам выгодна цифра: сам заявленный ремонт 227 490,87 руб. ниже лимита ОСАГО по имуществу. Поэтому истцу недостаточно сказать: "КАСКО дало 57 тысяч - остальное виновник". Он должен юридически объяснить и доказать, почему ОСАГО мамы не должно покрывать соответствующую часть ущерба.

Центральный тезис для возражений:

> *Истец ошибочно отождествляет размер непокрытой выплаты по собственному договору КАСКО с размером гражданско-правовой ответственности ответчика. Эти величины не тождественны. Размер возможной ответственности ответчика определяется только после установления фактического ущерба и надлежащего размера страхового возмещения по договору ОСАГО ответчика.*

Вопросы представителю истца в суде:

- Где материалы обращения по ОСАГО?
- Какой размер надлежащего ОСАГО-возмещения?
- Кому и сколько выплатил ОСАГО-страховщик?
- Предъявляла ли Югория суброгацию?
- На каком основании 57 100 по вашему КАСКО вы просто вычитаете из ремонта и всю разницу предъявляете физическому лицу?

Архитектура защиты

Иск разбиваем не одним возражением, а каскадом.

Первый удар - ОСАГО и состав участников. Второй - истец не доказал размер обязанности именно ответчика. Третий - причинная связь десяти повреждений. Четвертый - статус и недостатки заключения 2026 года. Пятый - 57 100 руб. и неизвестное соглашение 20.11.2023. Шестой - проценты 82 547,39 руб. Седьмой - будущие проценты. Восьмой - судебные расходы. Девятый - вызов автора заключения. И только если после всего этого суд считает специальные знания необходимыми - судебная экспертиза.

По судебной экспертизе ответчик вправе предложить конкретное учреждение и свои вопросы, но окончательно учреждение и вопросы определяет суд. Ст. 79 ГПК прямо дает стороне право просить назначить экспертизу конкретному эксперту или учреждению и формулировать вопросы. Предлагается ФБУ РФЦСЭ им. профессора А.Р. Шляхова при Минюсте России: это государственный федеральный центр, у него есть и автотехническая, и автотовароведческая экспертиза.

По оплате: если экспертизу заявляет сторона, первоначально деньги обычно вносит заявитель ходатайства. Если экспертизу назначит суд по своей инициативе - расходы первоначально идут из бюджета; окончательно расходы распределяются по результату дела. Поэтому тактика правильная: сначала бить доказательства истца, вызывать автора заключения, истребовать ОСАГО/КАСКО и первичные материалы; судебная экспертиза - резерв.

ДОКУМЕНТ 1. ПИСЬМЕННЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ

В Тимирязевский районный суд г. Москвы

Дело № 02-5004/2026

Истец: [Ф.И.О.]

Ответчик: [Ф.И.О.]

ПИСЬМЕННЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ

на исковое заявление о взыскании ущерба, процентов и судебных расходов

Ответчик не оспаривает факт дорожно-транспортного происшествия от 29.10.2023 и факт участия автомобилей сторон.

Вместе с тем ответчик не признает заявленный размер ответственности, поскольку истцом не доказаны в необходимой совокупности:

- размер обязательства, которое может быть возложено непосредственно на ответчика с учетом наличия ОСАГО;
- причинная связь каждой заявленной позиции повреждений именно с ДТП от 29.10.2023;
- необходимость замены либо ремонта каждой конкретной детали;
- надлежащий размер фактического ущерба;
- правовые основания начисления процентов за период до возникновения денежного обязательства ответчика.

Арифметика итоговой таблицы расчета 2026 года как математическая операция ответчиком не оспаривается. Оспариваются исходные фактические предпосылки этого расчета.

I. Не установлен объем ответственности непосредственно ответчика при наличии действующего ОСАГО

Из искового заявления следует, что гражданская ответственность ответчика на момент ДТП была застрахована по договору ОСАГО.

Сам истец заявляет стоимость восстановительного ремонта в размере 227 490,87 руб., то есть в сумме, меньшей установленной Законом об ОСАГО страховой суммы по вреду имуществу - 400 000 руб.

При этом в иске непосредственно к ответчику произведен следующий расчет:

227 490,87 руб. - 57 100 руб. = 170 390,87 руб.

Однако сумма 57 100 руб., указанная истцом, относится к страхованию автомобиля истца и сама по себе не является установленным размером надлежащего страхового возмещения по ОСАГО гражданской ответственности ответчика.

В соответствии со статьей 1072 ГК РФ и пунктами 63-65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 08.11.2022 № 31 причинитель вреда, чья ответственность застрахована, возмещает лишь ту часть фактического ущерба, которая остается после надлежащего страхового возмещения. Если страховщик выплатил меньше, чем должен был выплатить по ОСАГО, при определении ответственности причинителя учитывается не фактически выплаченная меньшая сумма, а надлежащий размер страхового возмещения.

Следовательно, до разрешения требований непосредственно к ответчику необходимо установить:

- обращался ли истец либо страховщик истца к страховщику ОСАГО;
- какое решение было принято по ОСАГО;
- какой размер страхового возмещения определен;
- какие суммы фактически выплачены;
- предъявлялось ли страховщиком КАСКО суброгационное требование;
- получены ли по данному ДТП денежные средства от страховщика ОСАГО;
- какой размер надлежащего страхового возмещения должен был быть произведен.

Если потерпевший вообще не обращался за страховым возмещением по ОСАГО, пункт 114 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 31 прямо предусматривает привлечение страховщика в качестве ответчика, а требования при несоблюдении обязательного досудебного порядка подлежат оставлению без рассмотрения.

Если же потерпевший обращался к страховщику ОСАГО и соблюдал обязательный досудебный порядок, страховщик должен быть привлечен как минимум третьим лицом, а суд обязан определить разницу между фактическим ущербом и надлежащим размером страхового возмещения.

Таким образом, произведенное истцом простое вычитание выплаты по КАСКО из стоимости ремонта не доказывает размер обязательства ответчика.

II. Выплата КАСКО порождает отдельный вопрос о переходе права требования

В силу статьи 965 ГК РФ к страховщику, выплатившему страховое возмещение по имущественному страхованию, переходит в пределах произведенной выплаты право требования к лицу, ответственному за соответствующие убытки.

Следовательно, после выплаты 57 100 руб. необходимо установить, осуществлял ли страховщик истца свое суброгационное право, к кому именно он обращался и какие денежные средства получил.

Без этих сведений отсутствует полная картина страхового урегулирования и невозможно исключить предъявление истцом к ответчику требования без учета уже перешедшего страховщику права либо уже произведенного возмещения.

III. На истце лежит обязанность доказать не сам факт ДТП, а причинную связь каждого заявленного повреждения

Согласно статье 56 ГПК РФ каждая сторона обязана доказать обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований.

Ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы, а суд обязан оценивать относимость, допустимость, достоверность, достаточность и взаимную связь всей совокупности доказательств.

Факт ДТП ответчиком признается.

Но из самого факта ДТП не следует автоматически, что все десять позиций, отраженные в акте осмотра на следующий день, образованы именно этим событием.

В европротоколе среди видимых повреждений автомобиля истца указана крышка багажника.

В распоряжении ответчика имеются три фотографии автомобиля непосредственно после ДТП. На них не просматриваются явно выраженные крупные наружные деформации крышки багажника, заднего бампера либо общей геометрии задней части автомобиля.

Ответчик не утверждает, что эти фотографии исключают скрытые повреждения.

Напротив, позиция ответчика состоит в том, что скрытые повреждения креплений, кронштейнов, усилителя панели задка и иных внутренних элементов по данным фотографиям определить невозможно.

Именно поэтому истец обязан доказать, каким образом эти скрытые повреждения были выявлены и почему они относятся именно к ДТП 29.10.2023.

IV. Между первичной фиксацией ДТП и актом следующего дня имеется существенный доказательственный разрыв

29.10.2023 оформлен европротокол.

30.10.2023 составлен акт осмотра, в котором отражено уже десять позиций:

1. крышка багажника;
2. пленка крышки багажника;
3. обшивка замка крышки багажника;
4. задний бампер;
5. пленка заднего бампера;
6. отражатель заднего бампера;
7. крепление заднего бампера;
8. кронштейн заднего фонаря;
9. усилитель панели задка;

10. панель задка.

В изученном ответчиком комплекте материалов фотографии осмотра, разборки или дефектовки от 30.10.2023 не обнаружены.

Также не представлены инструментальные измерения, позволяющие проверить утверждения о скрытых и конструктивных повреждениях.

Не расшифрованы обозначения 21К, Р.М., ИРЖ, ремонт 3.

Следовательно, акт фиксирует наличие записей о повреждениях, но сам по себе не позволяет проверить способ их выявления, локализацию, характер и причинную связь с конкретным ДТП.

Верховный Суд РФ неоднократно подчеркивал, что суд обязан самостоятельно исследовать юридически значимые обстоятельства и причинную связь, а не ограничиваться формальным наличием документа. В частности, в Определении от 10.10.2023 № 67-КГ23-11-К8 судебные акты были отменены, поскольку суд не установил, какие именно повреждения относятся к соответствующему происшествию, какие не относятся и имелись ли скрытые повреждения.

V. Имеется конкретное несоответствие между актом 2023 года и расчетом 2026 года

В акте осмотра указано:

> *"Обшивка замка крышки багажника - задиры".*

В расчете 2026 года включена замена самого замка крышки багажника 6RU827505C стоимостью 8 760,67 руб.

Повреждение обшивки либо зоны замка не является само по себе техническим доказательством повреждения механизма замка и необходимости его полной замены.

Истцом не представлено отдельного объяснения данного перехода от одного объекта повреждения к другому.

Это не абстрактное возражение ответчика против оценки стоимости, а конкретное несоответствие между исходным дефектом и включенной в расчет заменяемой деталью.

VI. Заключение 2026 года не является судебной экспертизой и не устраняет пробел в доказательстве причинной связи

Представленное истцом исследование 2026 года получено вне рамок настоящего судебного дела.

Такое заключение не является заключением судебного эксперта в смысле статей 55 и 79 ГПК РФ и может оцениваться как письменное доказательство наряду с остальными доказательствами.

Именно такую правовую позицию Верховный Суд РФ сформулировал в Определении от 10.10.2023 № 67-КГ23-11-К8.

Заключение 2026 года рассчитывает стоимость восстановительного ремонта исходя из принятого перечня повреждений.

Однако само вычисление стоимости не отвечает автоматически на другой вопрос:

действительно ли каждая включенная в расчет позиция была повреждена именно в ДТП 29.10.2023.

Особенно это относится к скрытым и конструктивным элементам.

Ответчик также обращает внимание на необходимость выяснить:

- проводился ли в 2026 году физический осмотр автомобиля;
- какие именно фотографии использовал исполнитель;
- исследовал ли он фотографии непосредственно после ДТП;
- устанавливал ли самостоятельно механизм образования каждого повреждения;
- почему при повреждении обшивки замка заменен сам замок;
- почему в описательной части указано отсутствие специальных надписей при наличии на ДТП-фотографиях крупной оклейки автомобиля и фонаря такси;
- каким образом определялась ставка нормо-часа и к какой дате она относится.

VII. Арифметика расчета не оспаривается, но арифметика не доказывает исходные факты

Ответчик признает математическую корректность следующих итоговых величин расчета 2026 года:

- 227 490,87 руб. - без учета износа;
- 166 315,17 руб. - с учетом износа;
- 40,6 % - указанный износ запасных частей.

Однако правильное сложение стоимости деталей и работ не подтверждает:

- что эти детали действительно повреждены;
- что повреждение возникло именно в спорном ДТП;
- что деталь необходимо заменить, а не отремонтировать;
- что более разумный и распространенный способ восстановления отсутствует.

Конституционный Суд РФ прямо указывал, что ответчик по требованию о возмещении разницы вправе оспаривать размер фактического ущерба, ходатайствовать о судебной экспертизе и доказывать существование более разумного и распространенного способа устранения повреждений.

VIII. Сумма 57 100 руб. требует самостоятельного исследования

Распоряжение страховщика от 20.11.2023 содержит одновременно:

- "сумма заявленного ущерба" - 57 100 руб.;
- "сумма ущерба по документу оценки" - 57 100 руб.

Основанием указано отдельное соглашение от 20.11.2023.

Полный текст соглашения в изученном комплекте материалов отсутствует.

Не представлен банковский документ, подтверждающий фактическое зачисление 57 100 руб.

Не представлен первоначальный расчет, на основании которого ущерб в 2023 году был определен именно в размере 57 100 руб.

При этом в 2026 году по тому же событию заявляется стоимость ремонта 227 490,87 руб.

Эти документы необходимо исследовать в совокупности до определения размера ответственности ответчика.

IX. Проценты 82 547,39 руб. за период с даты ДТП заявлены без правового основания

Истец просит взыскать 82 547,39 руб. процентов по статье 395 ГК РФ за период с 29.10.2023 по 10.08.2026.

Данное требование не соответствует разъяснениям Верховного Суда РФ.

Пункт 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 устанавливает, что обязанность причинителя вреда по уплате процентов по статье 395 ГК РФ возникает, по общему правилу, со дня вступления в законную силу решения суда, которым удовлетворено требование потерпевшего о возмещении причиненных убытков, при просрочке его исполнения.

Иной момент возможен, если он прямо установлен законом либо соглашением сторон.

В настоящем деле такого соглашения между истцом и ответчиком не представлено.

Следовательно:

- проценты не могли начисляться ответчику с 29.10.2023;
- проценты не могли начисляться за период с 11.08.2026 до вынесения решения лишь потому, что иск уже предъявлен;

- требование о взыскании 82 547,39 руб. за период до возникновения денежного обязательства ответчика подлежит отклонению.

X. Требование о процентах "со дня решения" также сформулировано неправильно

Само вынесение решения суда еще не означает просрочку исполнения денежного обязательства.

По общему правилу для деликтного возмещения проценты по статье 395 ГК РФ возникают после вступления решения в законную силу и при его неисполнении.

После возникновения денежного обязательства проценты действительно могут взыскиваться до фактической оплаты, что предусмотрено пунктом 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 7.

Поэтому возможное требование о будущих процентах может обсуждаться только применительно к фактически присужденной сумме и только с надлежащего момента возникновения просрочки.

XI. Расходы на экспертное исследование 25 000 руб.

Ответчик не оспаривает факт оплаты 25 000 руб., подтвержденный РКО № 2040 от 07.08.2026.

Однако признание факта оплаты не означает автоматического взыскания всей суммы с ответчика.

Расходы на досудебное исследование могут быть признаны судебными издержками, если исследование было необходимо для обращения в суд и определения цены иска.

Их распределение зависит от результата спора и удовлетворенной части требований.

Если существенная часть заявленного ущерба либо процентов будет отклонена, расходы должны распределяться пропорционально результату дела.

XII. Расходы на представителя 50 000 руб.

Факт перечисления 50 000 руб. ответчиком не оспаривается.

Однако в силу статьи 100 ГПК РФ представительские расходы взыскиваются только в разумных пределах.

При частичном удовлетворении имущественного иска расходы распределяются пропорционально удовлетворенным требованиям.

При определении разумности учитываются сложность дела, объем реально выполненной работы, продолжительность рассмотрения, объем процессуальных документов и обычная стоимость аналогичных услуг.

Ответчик просит проверить, какие именно услуги оказаны по данному делу и соответствует ли заявленная сумма объему реально выполненной работы.

XIII. Госпошлина и почтовые расходы

Оплата государственной пошлины 8 588 руб. подтверждена.

Однако госпошлина и иные судебные расходы подлежат распределению пропорционально итоговому результату рассмотрения имущественного требования.

По почтовым расходам 520 руб. истец обязан представить подтверждение фактического несения расходов и их связи с настоящим делом.

XIV. Необходим вызов лица, подготовившего заключение 2026 года

Поскольку заключение получено во внесудебном порядке, его автор не приобретает автоматически статус судебного эксперта по настоящему делу.

Ответчик просит вызвать лицо, подписавшее заключение, для дачи пояснений как специалиста по статье 188 ГПК РФ.

Специалист обязан явиться по вызову суда и отвечать на вопросы, касающиеся профессиональных знаний и сделанных выводов.

Если данное лицо непосредственно осматривало автомобиль, ответчик также просит выяснить фактические обстоятельства:

- дату, место и продолжительность осмотра;
- состояние автомобиля на момент осмотра;
- проводилась ли разборка;
- какие повреждения наблюдались лично;
- какие повреждения были перенесены в заключение исключительно из акта 30.10.2023.

XV. Последовательность процессуальных действий

До назначения судебной экспертизы ответчик считает необходимым:

- получить полное страховое дело ОСАГО;
- получить полное страховое дело КАСКО;
- установить судьбу суброгационного требования;
- получить соглашение от 20.11.2023;
- получить фото осмотра и дефектовки 30.10.2023;
- получить официальные оригиналы и метаданные ДТП-фотографий;
- вызвать и опросить автора заключения 2026 года.

Только после получения первичных материалов можно корректно сформулировать исходные данные для судебной экспертизы.

Назначение экспертизы до получения указанных документов создаст риск проведения исследования на том же неполном наборе исходных материалов, на котором основан оспариваемый расчет истца.

ПРОШУ СУД

1. Учесть изложенные возражения при рассмотрении требований истца.
2. Установить, обращался ли истец либо страховщик истца за возмещением по ОСАГО, и привлечь соответствующего страховщика к участию в деле в процессуальном статусе, предусмотренном пунктом 114 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 31.
3. При установлении отсутствия обращения по ОСАГО применить последствия, предусмотренные пунктом 114 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 31.
4. Истребовать полное страховое дело ОСАГО и сведения о произведенных выплатах и суброгационных требованиях.
5. Истребовать полное страховое дело КАСКО, соглашение от 20.11.2023, первоначальный расчет 57 100 руб., подтверждение фактической выплаты и сведения о суброгации.
6. Истребовать исходные фото осмотра и дефектовки от 30.10.2023.
7. Вызвать лицо, подготовившее заключение 2026 года, для дачи пояснений.
8. В удовлетворении требования о взыскании процентов 82 547,39 руб. за период с 29.10.2023 по 10.08.2026 отказать.
9. В требовании о начислении процентов до вступления решения суда в законную силу отказать.
10. В удовлетворении основной части требований отказать в той части, в которой причинная связь, объем повреждений и необходимость восстановительных операций не будут доказаны надлежащей совокупностью доказательств.
11. Судебные расходы распределить пропорционально фактически удовлетворенной части требований.
12. В случае если после исследования и истребования первичных доказательств останутся технические вопросы, требующие специальных знаний, решить вопрос о назначении судебной автотехнической и автотовароведческой экспертизы.

ДОКУМЕНТ 2. ХОДАТАЙСТВО ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

В Тимирязевский районный суд г. Москвы

Дело № 02-5004/2026

ХОДАТАЙСТВО

об истребовании доказательств, привлечении страховщика и вызове специалиста

Для правильного разрешения дела необходимо установить не только стоимость ремонта, заявленную истцом, но и размер надлежащего страхового возмещения по ОСАГО, причинную связь заявленных повреждений с ДТП от 29.10.2023 и исходные материалы, использованные при формировании перечня повреждений.

Самостоятельное получение части указанных документов для ответчика невозможно либо предпринятые ответчиком действия пока не привели к получению полного комплекта.

Ответчик просит:

1. Истребовать у страховщика ОСАГО гражданской ответственности ответчика

- полное страховое дело по ДТП от 29.10.2023;
- сведения о поступлении заявлений потерпевшего о страховом возмещении либо прямом возмещении убытков;
- сведения о досудебных претензиях и обращении к финансовому уполномоченному;
- акты осмотров;
- фотографии;
- экспертные расчеты;
- сведения о надлежащем размере страхового возмещения;
- решения о выплате или отказе;
- платежные документы;
- сведения о получении требований от страховщика КАСКО в порядке суброгации;
- сведения о суммах, перечисленных страховщику КАСКО или потерпевшему.

Указанные документы необходимы для установления того, имеется ли вообще непокрытая надлежащим ОСАГО часть ущерба, которая может быть возложена непосредственно на ответчика.

2. Истребовать у страховщика КАСКО автомобиля истца

- полное страховое дело;
- соглашение от 20.11.2023;
- первичный расчет ущерба, на основании которого определена сумма 57 100 руб.;
- все фотографии осмотра от 30.10.2023;

- фотографии разборки/дефектовки, если они выполнялись;
- расшифровки обозначений 21К, Р.М., ИРЖ, ремонт 3;
- подтверждение фактического перечисления 57 100 руб.;
- сведения о предъявлении суброгационного требования;
- копии соответствующих требований;
- сведения о полученных в порядке суброгации денежных средствах.

3. Истребовать у оператора электронного европротокола / Госуслуги Авто

- официальный электронный комплект материалов европротокола;
- исходные фотографии обоих автомобилей;
- метаданные файлов;
- время их загрузки;
- сведения о составе переданного страховщикам фотоархива;
- материалы фотофиксации № 347490 и европротокола № 231029-18673.

У ответчика имеются локальные копии трех фотографий, однако официальные электронные оригиналы, полный комплект и метаданные отсутствуют.

4. Предложить истцу представить

- документы о ремонтах автомобиля после ДТП 29.10.2023;
- документы об иных повреждениях и ДТП;
- сведения о текущем пробеге и состоянии автомобиля;
- сведения о месте нахождения автомобиля;
- информацию о возможности предоставить автомобиль для судебного экспертного исследования.

5. Вызвать в судебное заседание лицо, подписавшее внесудебное экспертное заключение 2026 года

Ответчик просит вызвать автора заключения как специалиста для получения пояснений по вопросам:

- проводился ли физический осмотр автомобиля;
- когда и где он проводился;
- какие фотографии исследовались;
- какие повреждения выявлены лично;

- проводилась ли разборка;
- какие повреждения были приняты исключительно из акта 30.10.2023;
- устанавливалась ли причинная связь каждой позиции с ДТП;
- чем обоснована замена замка 6RU827505C при записи в акте о задирах обшивки замка;
- каким образом определена стоимость работ и нормо-часа;
- почему в описании отсутствуют специальные надписи/оклейка при их наличии на ДТП-фотографиях.

При подтверждении, что указанное лицо лично осматривало автомобиль, просим также получить от него объяснения о фактических обстоятельствах такого осмотра.

6. Разрешить вопрос об участии страховщика ОСАГО

В зависимости от установления факта обращения либо необращения потерпевшего по ОСАГО просим применить пункт 114 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 08.11.2022 № 31 и привлечь страховую организацию в предусмотренном данным разъяснением процессуальном статусе.

Приложения

- копия ранее направленного запроса страховщику;
- подтверждение регистрации запроса;
- копия дополнения к запросу;
- имеющиеся ответы либо подтверждение их отсутствия;
- копии иных самостоятельных запросов.

ДОКУМЕНТ 3. ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В Тимирязевский районный суд г. Москвы

Дело № 02-5004/2026

ХОДАТАЙСТВО

о назначении судебной автотехнической и автотовароведческой экспертизы

Настоящее ходатайство просим разрешать после получения первичных страховых материалов, фотографий осмотра/дефектовки 30.10.2023 и пояснений автора внесудебного заключения 2026 года.

В случае если после исследования указанных материалов между сторонами останется спор по техническим вопросам, ответчик просит назначить по делу судебную комплексную автотехническую и автотовароведческую экспертизу.

Проведение экспертизы ответчик просит поручить:

ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова при Министерстве юстиции Российской Федерации,

либо иному государственному судебно-экспертному учреждению, обладающему специалистами соответствующего профиля.

Ответчик просит поставить перед экспертами следующие вопросы:

1. Какие из десяти повреждений, указанных в акте осмотра от 30.10.2023, технически соответствуют механизму ДТП от 29.10.2023 с учетом первичной фотофиксации?
2. По каждой позиции отдельно указать, возможно ли образование данного повреждения при обстоятельствах спорного ДТП.
3. Какие позиции невозможно достоверно отнести к данному ДТП по представленным материалам?
4. Возможно ли достоверно установить происхождение скрытых и конструктивных повреждений при отсутствии фотографий разборки/дефектовки 30.10.2023?
5. Какие дополнительные исходные материалы необходимы для разрешения данного вопроса?
6. По каждой технически подтвержденной позиции определить необходимую технологию восстановления: ремонт, замена либо иная операция.
7. Имеется ли технически обоснованный, разумный и распространенный способ восстановления отдельных поврежденных элементов без их полной замены?
8. Соответствует ли включение в расчет замка крышки багажника 6RU827505C повреждению, описанному в акте как "обшивка замка крышки багажника - задиры"?
9. Какова рыночная стоимость восстановительного ремонта только тех повреждений, причинная связь которых с ДТП от 29.10.2023 технически подтверждается?
10. Каков надлежащий размер восстановительных расходов для целей ОСАГО применительно только к повреждениям, технически относимым к ДТП от 29.10.2023?
11. Какова стоимость ремонта без учета износа применительно только к подтвержденному объему повреждений?
12. Какова стоимость ремонта с учетом износа применительно только к подтвержденному объему повреждений?
13. Приведет ли предложенная истцом замена отдельных деталей новыми деталями к существенному улучшению технического состояния автомобиля по сравнению с состоянием непосредственно перед ДТП?

14. Возможно ли по представленным материалам установить, какие из спорных повреждений существовали до ДТП либо могли возникнуть после него?

Для исследования просим предоставить экспертам:

- материалы гражданского дела;
- оригинал европротокола;
- официальные ДТП-фотографии и их метаданные;
- акт осмотра 30.10.2023;
- исходные фотографии осмотра и дефектовки;
- страховое дело КАСКО;
- страховое дело ОСАГО;
- заключение 2026 года со всеми приложениями и расчетами;
- при возможности - сам автомобиль истца для осмотра.

Ответчик возражает против поручения судебной экспертизы лицу либо организации, ранее выполнявшим внесудебное исследование по заказу истца.

Окончательный выбор экспертного учреждения и формулировка вопросов относятся к компетенции суда, при этом ответчик просит учесть предложенную кандидатуру государственного судебно-экспертного учреждения и предложенные вопросы.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКЦЕНТЫ И ПРИОРИТЕТЫ

Что реально сильнее всего

ОСАГО-блок может вообще изменить процессуальную конструкцию дела. Пункт 114 Пленума № 31 здесь очень точный. Если по ОСАГО не обращались - это не просто "еще одно возражение".

Проценты 82 547,39 руб. - сейчас, пожалуй, самый чистый юридический кусок на отказ. Пленум ВС прямо говорит: по деликтному возмещению 395-я начинается, как правило, после вступления решения в силу, а не в день ДТП.

Заключение 2026 года не имеет повышенной доказательственной силы. Оно внесудебное, а Верховный Суд прямо квалифицирует подобные материалы как письменные доказательства.

Практика отмены тоже хорошая. Верховный Суд отменял акты, когда суд не определил, какие конкретно повреждения относятся к событию и какие нет; отменял решения, когда суд не исследовал всю совокупность экспертных и иных доказательств; подчеркивал, что заключение эксперта не является исключительным средством доказывания.

Что отправить и что уже отправлено

По текущему рабочему реестру уже есть зарегистрированный первичный запрос в КАСКО-страховую от 16.10.2026 № 01-03/114788-26, а дополнение от 19.10 отмечено как отправленное, но номер его регистрации еще надо подтвердить.

До заседания не нужно распыляться одинаково на все направления. Приоритет:

1. Срочно запрос ОСАГО-страховщику. Нужны заявление потерпевшего, решение, расчет, осмотры, фото, выплаты, претензии, обращение финансовому уполномоченному, сведения о суброгации от КАСКО-страховщика. Если обращения вообще не было - это отдельный процессуальный удар по п. 114 Пленума № 31.
2. КАСКО-страховая - дождаться/дожать соглашение 20.11.2023, расчет 57 100, фото осмотра, платеж и информацию: предъявлялась ли суброгация.
3. Истцу - ремонты после ДТП, иные ДТП, текущее состояние автомобиля, возможность предоставить автомобиль на судебную экспертизу.
4. Госуслуги Авто/оператор электронного европротокола - официальный полный комплект фотографий и метаданные.
5. ГИБДД/НСИС - история событий по автомобилю.
6. Реестр такси - полезный вспомогательный блок, но он уступает по приоритету ОСАГО, причинной связи и процентам.

Защиту не следует делать зависимой от того, успеют ли эти ответы прийти к 26 октября. Сам факт, что мы заблаговременно пытались получить первичные доказательства, нужен для ходатайства по ст. 57 ГПК: надо показать суду, какое доказательство требуется, что оно устанавливает и почему самостоятельно получить его невозможно.

Судебная экспертиза - только резерв

Предлагается ФБУ РФЦСЭ им. профессора А.Р. Шляхова при Минюсте. Центр официально проводит судебные экспертизы по гражданским делам и имеет автотехническое и автотовароведческое направления.

Внесудебный отчет истца - не "судебная экспертиза". ВС прямо говорит, что внесудебное заключение является письменным доказательством, а не экспертным заключением по ст. 55, 79 ГПК. Это очень хорошая основа для требования независимого судебного исследования после допроса автора.

Следующий технический шаг: три документа и новый ОСАГО-блок должны быть положены в рабочее хранилище текстом, без переписывания юридических формулировок.